

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1709/2532

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทย แคนเรียม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสาม, มาตรา 609 วรรคท้าย, มาตรา 624

การที่บริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมายังท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทางเป็นการรับขนของทางทะเลซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 609 วรรคท้าย บัญญัติให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี ในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยการรับขนของอันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสาม.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าบริษัทเหล็กสยาม จำกัด ซื้อสารเคมีทนไฟกันตาไปท์ 300 เมตริกตัน จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ขายได้ว่าจ้างบริษัทฟุจิوارาไลน์ จำกัด ขนส่งสินค้าดังกล่าวมาทางทะเล เมื่อเรือเข้าเทียบท่าเรือแห่งประเทศไทย ปรากฏว่าถุงบรรจุสินค้าฉีกขาด 20 ถุง ทำให้สินค้าเสียหาย 7,075.53 บาท และครุสชาติกระดาด

หนังสือพิมพ์ 6,164 ม้วน จากประเทศญี่ปุ่น และขนส่งเข้ามาทางเรือเช่นเดียวกัน
ปรากฏว่ากระดาษาจำนวน 31 ม้วน เปื้อนน้ำมันและเปียกน้ำและอีกจำนวน 22 ม้วน
ฉีกขาดเสียหายบางส่วน กับมีสูญหายไป 4 ม้วนคิดเป็นเงิน 117,466.24 บาทแต่ได้
ขายซากสินค้าที่เสียหายได้เงิน 52,509.83 บาท จึงเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงเพียง
64,956.41 บาท นอกจากนั้นบริษัทเหล็กสยาม จำกัด ยังได้ซื้อถ่านคาร์บอนโค้กบริส
จำนวน 200 เมตริกตัน จากประเทศญี่ปุ่น และขนส่งเข้ามาทางเรือปรากฏว่าสินค้า
ขาดหายไป 1 ถุง ถุงแตกฉีกขาด 57 ถุง เสียหายเป็นเงิน 46,355.75 บาท สินค้าดัง
กล่าวทั้งหมดได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ จำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย โจทก์ได้
ชำระเงินค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยให้บริษัทเหล็กสยาม จำกัด และครุสภาไป
แล้วจึงรับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด และจำเลย
ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 118,387.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้รับช่วงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยมิได้ร่วม
ขนส่งหรือขนส่งทอดสุดท้ายแต่อย่างใด จำเลยเป็นเพียงตัวแทนบริษัทฟูจิوارาไลน์
จำกัด ความเสียหายเกิดขึ้นนานกว่า 2 ปีแล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 118,387.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาอายุความเสียก่อน การที่บริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง เป็นการรับขนของทางทะเลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 609 วรรคท้าย บัญญัติว่า 'รับขนของทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มีเห็นว่า ในเรื่องอายุความฟ้องเรียกร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเลต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยรับขนของอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสาม มาตรา 624 บัญญัติว่าในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบหรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ได้ส่งมอบเว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริตปรากฏว่าผู้ซื้อสินค้าตามฟ้องหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อ พ.ศ. 2522 โจทก์ได้รับช่วงสิทธิเรียกร้องมาจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายและบุบสลายของสินค้าตามฟ้องเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2527 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา 624 เมื่อคดีของโจทก์ขาดอายุความซึ่งจะต้องพิพากษายกฟ้องแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาอื่น'

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ